Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2012

Časová verzia účinná od: Zmena všeobecne záväzného nariadenia nadobúda účinnosť 1. januára 2023, okrem bodov 11, 12 (§ 5 ods. 7 a 8) a 13 (§ 7a), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2022
Zmeny a doplnky: 5/2022

Obsah zobrazeného nariadenia má informatívny charakter.

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „zastupiteľstvo“) podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 453/2001 Z. z., §11 ods. 5 písm. c) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona č. 535/2008 Z. z. a § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 611/2005 Z. z. sa uznieslo:

§ 1
Úvodné ustanovenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky poskytovania dotácii z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“) právnickej osobe, ktorej zakladateľom nie je hlavné mesto a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území hlavného mesta, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území hlavného mesta alebo poskytujú služby obyvateľom hlavného mesta (ďalej len „žiadateľ“).

(2) Hlavné mesto môže poskytnúť dotáciu[1]) za predpokladu, že má na tento účel v rozpočte na príslušný rozpočtový rok vyčlenené finančné prostriedky.

(3) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

(4) Poskytnutie dotácie nesmie zvyšovať dlh hlavného mesta.

§ 2
Účel poskytovania dotácií

(1) Hlavné mesto môže poskytnúť dotáciu žiadateľovi len na podporu

[1]) § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 611/2005 Z. z.

a) všeobecne prospešných služieb,[2]) všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov,[3])

b) podnikania a zamestnanosti.

(2) Hlavné mesto môže poskytnúť dotáciu aj prostredníctvom dotačných programov hlavného mesta podľa § 4 tohto nariadenia.

§ 3
Podmienky poskytovania dotácií

(1) Dotáciu možno žiadateľovi poskytnúť, ak:

a) žiadateľ nemá evidované nedoplatky voči hlavnému mestu, ani právnickým osobám zriadeným hlavným mestom,

b) nie je voči žiadateľovi vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

c) nie je voči žiadateľovi vedený súdny, exekučný ani daňový výkon rozhodnutia,

d) žiadateľ nemá evidované daňové nedoplatky a nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

e) žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,[3a])

f) žiadateľovi nebol právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie,[3b])

g) žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,[3c])

h) žiadateľ má v registri mimovládnych neziskových organizácií zapísané všetky zákonom požadované údaje.[3d])

(2) Hlavné mesto poskytne žiadateľovi dotáciu na základe žiadosti, ktorú možno podať v listinnej alebo elektronickej podobe. Ak sa žiadosť podáva v elektronickej podobe, žiadosť musí byť autorizovaná a doručená do elektronickej schránky hlavného mesta zriadenej podľa osobitného predpisu[3e]) alebo podaná prostredníctvom elektronického portálu, ktorý prevádzkuje hlavné mesto za účelom evidencie a podávania žiadostí o dotáciu. Ak žiadosť

---

[2]) § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.

[3]) § 2 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

[3a]) Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[3b]) Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[3c]) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[3d]) Zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[3e]) Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

podaná prostredníctvom elektronického informačného systému nie je autentifikovaná a autorizovaná podľa osobitného predpisu[3e]), je potrebné po zaregistrovaní v systéme doručiť žiadosť aj v listinnej podobe opatrenú vlastnoručným podpisom žiadateľa. Predkladanie žiadostí v rámci dotačných programov hlavného mesta upravujú štatúty jednotlivých dotačných programov.

(3) Písomná žiadosť musí obsahovať:

a) identifikačné údaje žiadateľa najmenej v rozsahu názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právna forma právnickej osoby, identifikačné číslo ak je pridelené, označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal a číslo zápisu, ak ide o žiadateľa fyzickú osobu aj jeho meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu,

b) bankové spojenie a číslo účtu žiadateľa vo formáte IBAN,

c) popis projektu, na ktorý sa žiada dotácia - názov, termín a miesto realizácie, celková charakteristika, predpokladaný prínos pre mesto a jeho obyvateľov,

d) požadovanú výšku dotácie, celkovú hodnotu projektu, zdroje financovania, rozpočet nákladov s označením položiek, na ktoré sa dotácia žiada,

e) podpis žiadateľa, u právnickej osoby štatutárneho orgánu žiadateľa s uvedením jeho mena, priezviska a funkcie alebo podpis osoby oprávnenej konať za žiadateľa; ak nie je oprávnenie konajúcej osoby zrejmé z výpisu z príslušného registra, žiadateľ pripojí aj doklad preukazujúci jej oprávnenie konať v mene žiadateľa,

f) čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky podľa odseku 1.

(4) Žiadateľ doručí žiadosť hlavnému mestu vždy najneskôr do 30. septembra príslušného kalendárneho roka, ak vo výzve na podávanie žiadostí, vyhlásenej v rámci konkrétneho dotačného programu hlavného mesta nebude určené inak. V odôvodnených prípadoch môže primátor povoliť iný termín predloženia žiadosti.

(5) V rámci posudzovania žiadosti si hlavné mesto môže od žiadateľa vyžiadať predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok pre poskytnutie dotácie, okrem tých ktoré je hlavné mesto povinné a oprávnené získavať z informačných systémov podľa osobitného predpisu.[3f]) V prípade, ak žiadateľ nepredloží požadované doklady preukazujúce splnenie podmienok pre poskytnutie dotácie, je hlavné mesto oprávnené vyradiť žiadosť zo schvaľovacieho procesu poskytovania dotácie.

(6) Poskytnutie dotácie podlieha schváleniu príslušným orgánom samosprávy hlavného mesta. O poskytnutí dotácie do 5 000 eur vrátane rozhoduje primátor a o poskytnutí dotácie nad 5 000 eur rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

(7) Pri schválení dotácie možno žiadateľovi určiť aj ďalšie podmienky. Dotáciu podľa tohto nariadenia, ktorá je štátnou pomocou, možno poskytnúť len v súlade osobitnými predpismi v oblasti štátnej pomoci.

§ 4
Dotačné programy hlavného mesta

[3f]) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov.

(1) O poskytnutie dotácie prostredníctvom dotačných programov hlavného mesta možno požiadať na základe výzvy vyhlásenej podľa podmienok jednotlivých dotačných programov. Hlavné mesto si vyhradzuje právo vyhlásiť výzvu len v určitých dotačných programoch, právo nevyhlásiť výzvu v žiadnom dotačnom programe a tiež právo výzvu po jej vyhlásení zrušiť.

(2) O poskytnutí dotácie prostredníctvom dotačných programov hlavného mesta rozhoduje príslušný orgán samosprávy hlavného mesta v zmysle § 3 ods. 6 po predchádzajúcom prerokovaní v dotačných komisiách.

(3) Členov dotačných komisií vymenúva primátor.

(4) Podmienky poskytovania dotácií v každom dotačnom programe hlavného mesta sú určené interným vykonávacím predpisom schváleným primátorom (ďalej len „štatút“).

(5) Štatút obsahuje názov dotačného programu hlavného mesta, gestorské oddelenie Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, špecifikáciu účelu, cieľové skupiny, oprávnené aktivity podpory, postup pri predkladaní žiadosti, oprávnené nákladové položky, formulár žiadosti, počet a zloženie členov dotačnej komisie, kritériá hodnotenia predkladaných projektov a iné špecifické podmienky dotačného programu.

§ 5
Zúčtovanie poskytnutých dotácií

(1) Po rozhodnutí o poskytnutí dotácie uzavrie hlavné mesto so žiadateľom zmluvu, v ktorej musí byť uvedená výška dotácie, účel a podmienky použitia dotácie, spôsob a termín vyúčtovania dotácie a záväzok vrátiť dotáciu v prípade porušenia podmienok poskytnutia dotácie zo strany žiadateľa.

(2) Prijímateľ dotácie je povinný použiť poskytnutú dotáciu hospodárne a efektívne na schválený účel a v rámci rozpočtového obdobia, v ktorom mu bola poskytnutá, vrátane obdobia pred podaním žiadosti o dotáciu, to znamená najskôr 1. januára a najneskôr 31. decembra príslušného kalendárneho roka. Používanie dotácie na krytie nákladov vzniknutých pred podaním žiadosti môže byť obmedzené štatútom alebo zmluvou o poskytnutí dotácie.

(3) Prijímateľ dotácie vykoná vyúčtovanie poskytnutej dotácie po jej čerpaní s rozpočtom hlavného mesta bezodkladne, najneskôr však do 5. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

(4) Prijímateľ dotácie dotačného programu vykoná zúčtovanie poskytnutej dotácie na dotačný program do 60 dni po ukončení projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá, najneskôr však do 5. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

(5) Súčasťou zúčtovania je písomná správa o vyhodnotení projektu a splnení účelu dotácie s priloženým informačno-propagačným materiálom o projekte.

(6) Prijímateľ dotácie, ktorý nepoužije, resp. použije len časť poskytnutej dotácie, je povinný nevyčerpanú dotáciu vrátiť najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka na účet hlavného mesta.

(7) Hlavné mesto bude nezúčtovanú dotáciu v stanovenom termíne považovať za bezdôvodné obohatenie.[4])

(8) Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý ako príjemca dotácie v predchádzajúcich rozpočtových obdobiach:

a) použil dotáciu v rozpore so stanoveným účelom alebo so zmluvne stanovenými podmienkami; obmedzenie sa vzťahuje na rozpočtový rok nasledujúci po dátume vykonania finančnej kontroly,[4a])

b) nevykonal vyúčtovanie poskytnutej dotácie včas alebo v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve alebo nevrátil do stanoveného termínu nevyčerpanú dotáciu alebo jej časť; obmedzenie sa vzťahuje na dva nasledujúce rozpočtové roky,

c) neodstránil nezrovnalosti vyúčtovania dotácie ani na základe výzvy hlavného mesta; obmedzenie sa vzťahuje na dva nasledujúce rozpočtové roky.

§ 6
Sankcie

Sankcie za porušenie finančnej disciplíny upravuje osobitný predpis.[5])

§ 7
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/1994 o poskytovaní dotácii a návratných finančných výpomoci z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

§ 7a
Osobitné ustanovenie

Finančný limit ustanovený v § 3 ods. 6 v znení účinnom od 1. januára 2023 sa použije na schvaľovanie dotácií príslušným orgánom samosprávy hlavného mesta od 1. júna 2022.

§ 8
Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

primátor

---

[4]) § 451 až 459 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

[4a]) Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[5]) § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.